

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1312 -
1313/2531

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัดฯ โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพนมขนส่ง (ฮ้าง
พิมลภรณ์) กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพนมขนส่ง (ฮ้าง
พิมลภรณ์) ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอนุวัช โชคสกุลพร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 234)

โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 330)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า
โจทก์ที่ 1 โจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2ที่ 3 ที่ 4 ตามลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน
238,485 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 236,600 บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 12,816.95

บาทพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 11,922.75 บาทนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ และร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 20,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 226)

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 225)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำ
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว
(อันดับ 187,206)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดัง
กล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดัง

กล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>